İslam Ticaret Hukuku

Ders Notu

03. Hafta • Akit hürriyeti şartlar ehliyet ve irade

İçindekiler

İlgili bölüme gitmek için başlığa tıklayın veya dokunun. Word’de gerekirse Ctrl tuşuna basılı tutarak tıklayın.

Ticaret Hukukunda Akit Teorisi
- Borçlar Hukukuyla İlişki ve Kapsam
- Hükmün Gerekçesini Öğrenme

Akitlerin Meşruiyeti
- Kur’an Sünnet ve İçtihat
- Alışveriş ve Faizin Ayrılması

Akit Hürriyeti ve Kolaylık İlkesi
- Serbestliğin Değerlerle Birlikte Düşünülmesi
- Zaruret ve Ölçülü Ruhsat
- Mezhep Görüşünden Yararlanmanın Usulü

Şartlar ve Bedelin Belirlenmesi
- Ta‘likî ve Takyidî Şart
- Örf ve Akdin Niteliğine Uygun Kayıtlar
- Peşin ve Vadeli Seçeneklerden Birini Kesinleştirme

Faiz Garar ve Yasak Konular
- Karzda Şart Koşulan Fazlalık
- Belirsizlik ve Tarafların Korunması
- Kripto Para Örneğinde İşlemin Mahiyeti
- Yasak Konu ve Meşru Vasıta
- Yeni Sözleşmelerin Değerlendirilmesi

Taraflar ve İşlem Ehliyeti
- İşlem Yapabilmek ve Din Farklılığı
- Temyiz Dönemleri ve İzin
- Bulûğ ve Rüşd
- Değerlendirme ve Uyuşmazlık

İrade Beyanı ve İspat
- İcap Kabul ve Meclis Birliği
- Uzaktan İşlemde Muhatabın Kimliği
- Yazılı Belge ve Şahitlik

İradeyi Etkileyen Hâller
- Hata Hile ve İkrah
- Sarhoşluk Şaka ve Öfke

Çalışma Yöntemi ve Başvuru
- Sonraki Konulara Hazırlık
- Akademik Kaynaklar Eserler ve Tavsiyeler

Kaynakça

Ticaret Hukukunda Akit Teorisi[1]

Ticari işlemlerin dinî ve hukukî değerlendirmesi, akitlerin nasıl kurulduğunu ve hangi sınırlar içinde geçerli olduğunu anlamayı gerektirir. Satım ile borç vermenin farkını kavramadan faiz, vade ve belirsizlik meseleleri sağlıklı biçimde çözülemez. Tek tek işlemler hakkında kısa hükümler ezberlemek yerine bu değerlendirmeyi mümkün kılan ortak dil öğrenilmelidir.

Borçlar Hukukuyla İlişki ve Kapsam

Ticaret, yalnız mal alıp satma tekniğinden oluşmaz. İşlem yapan kişinin ehliyeti, irade açıklaması ve uyuşmazlıkta ispat gibi konular, ticari ilişkiyi genel borçlar hukukuna bağlar. Kaşıkçı, bu ilişkiyi Ahmed Cevdet Paşa'nın Mecelle'nin gerekçesinde ticari davaların genel özel hukuk hükümlerine ihtiyaç duyduğunu belirttiği açıklamayla örneklendirir.[2]

Satım akdi, malın bir bedel karşılığında el değiştirmesini; **karz** (قَرْضٌ) akdi ise ödünç verme ve geri ödeme ilişkisini ifade eder. Ticaret incelemesinin ağırlığı bu iki akittedir. Kira, vekâlet, hibe ve nikâhın da hukukî işlem olması, bunların bütün hükümlerini satım ve karzla aynı kapsamda incelemeyi gerektirmez. Genel akit çerçevesinden ticari işlemleri anlamak için gereken yönler ele alınır.

Akitlerin sayısının baştan kapatılmış bir listeyle sınırlandırılmaması, yeni ihtiyaçların doğurduğu sözleşmelerin değerlendirilmesini mümkün kılar. İletişim, üretim ve finans alanındaki gelişmeler yeni işlem biçimleri ortaya çıkarabilir. Eski bir isim taşımamak tek başına geçersizlik sebebi değildir; işlemin içeriği, kurucu şartları ve yasak unsurlarla ilişkisi incelenir.

Hükmün Gerekçesini Öğrenme

Ticari hayattaki yanlışlar karşısında yalnız eleştiriyle yetinmek yerine doğru uygulamanın dayanakları öğrenilmelidir. Kaşıkçı, Müslüman tüccarların kurallara yeterince uymadığını düşündüğü için bu yapıcı sorumluluğu özellikle önemser. Karanlığa sövmek yerine bir mum yakma benzetmesi bu yaklaşımı; balık tutmayı öğrenme benzetmesi ise hazır cevabın ötesinde değerlendirme yeteneği kazanmayı anlatır.

Bir meselede yalnız "caizdir" veya "değildir" sonucunu bilmek, ona benzeyen başka işlemleri çözmek için yeterli olmayabilir. Alışverişin konusu, bedeli, tarafları ve hükümleri bilinirse borç verme ilişkisiyle farkı da görünür. "Ev kiralanabiliyorsa para da kiralanamaz mı?" sorusu, iki işlemde bedel ödenmesini tek ölçüt alır. Oysa evin kullanımını kiralamakla para ödünç verip fazlalık istemek aynı akit değildir; aradaki farkı anlamak için önce akit türü ve hükümleri belirlenir.

---

1 Osman Kaşıkçı, İslam Ticaret Hukuku, 3. hafta sözlü anlatımı. Anlam, örnekler, görüş aidiyeti ve ihtiyat derecesi korunarak kitap anlatımına uyarlanmıştır.

2 Osman Kaşıkçı, İslam Ticaret Hukuku, 3. hafta sözlü anlatımı. Anlam, örnekler, görüş aidiyeti ve ihtiyat derecesi korunarak kitap anlatımına uyarlanmıştır. Cevdet Paşa'ya nispet edilen söz doğrudan belge lafzıyla doğrulanamadı; burada Kaşıkçı'nın anlam aktarımıdır, tırnak içi tarihî alıntı değildir.

Akitlerin Meşruiyeti

Kur’an Sünnet ve İçtihat

Bir hukukî müessese değerlendirilirken önce meşruiyet zemini belirlenir. Bu zemin Kur’an, sünnet ve bu iki kaynağın çizdiği çerçevede yürütülen içtihattır. Yasak olduğu belirlenmiş bir işlemi geçerli akit gibi kurmaya çalışmak, kanun koyucunun abesle iştigal etmemesi ilkesiyle bağdaşmaz. Bununla birlikte bir işlem adının naslarda tek tek sayılmaması, onun otomatik olarak yasaklandığını göstermez. Yasaklanan bir unsurun bulunmasıyla hakkında özel isimle düzenleme bulunmaması ayrı durumlardır.

Kur’an’ın sözleşmeye ve verilen söze bağlılık buyruğu, akitlerin hukukî ve ahlâkî önemini ortaya koyar. **Akit** (عَقْدٌ), karşılıklı irade açıklamalarının hukukî sonuç doğuracak biçimde bağlanmasını; ahit (عَهْدٌ) ise söz verme ve yükümlülük üstlenme ilişkisini anlatır. İki kavramın kesişmesi, sözleşmenin yalnız çıkar hesabı değil sorumluluk konusu olduğunu da gösterir.

Mâide 5/1 • Ayet metni

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Suat Yıldırım Meali

Ey iman edenler! Bağlandığınız ahitleri yerine getiriniz. Haram kılındığı size bildirilenler dışında, davarların eti size helâl edilmiştir. Şu kadar var ki, ihram halinde iken de av avlamak helâl değildir. Allah dilediği şekilde hükmeder.[3]

3 Suat Yıldırım, Kur’an-ı Kerim Meali, sağlanan nüsha, PDF s.178; 5/1. Meal aynen, açıklamalardan ayrı korunmuştur. Arapça tam ayet: Kaynağı aç

İsrâ 17/34 • Ayet metni

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۚ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۖ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Suat Yıldırım Meali

Büluğ çağına ermeyen yetimin malına, en güzel tarzdan başka bir şekilde yaklaşmayın. Verdiğiniz sözü yerine getirin. Çünkü verilen söz, sorumluluk gerektirir.[4]

Hz. Peygamber'in satım, kira ve rehin gibi işlemleri, akitlerin sünnetteki uygulama zeminini gösterir. İçtihat ise kaynakları ve genel ilkeleri yeni olaylara uygulama faaliyetidir. Fakih, vahiyden bağımsız yeni bir helâl ve haram koyucu gibi düşünülmez; kaynaklardan hareketle somut işlemin hükmünü araştırır.

Alışveriş ve Faizin Ayrılması

Alışveriş ile faizin benzer gösterilmesi, aralarındaki hukukî farkın ortadan kalktığını göstermez. Bakara sûresindeki anlatım, bu eşitleme iddiasını nakleder; ardından alım satımın helâl, faizin haram kılındığını bildirir. Dolayısıyla nakledilen iddia ile Allah'ın koyduğu hüküm birbirine karıştırılmaz.

Bakara 2/275 • Ayet metni

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Suat Yıldırım Meali

Faiz yiyenler tıpkı şeytanın çarptığı kimsenin uykudan kalkışı gibi kalkarlar. Bu, onların "Alışveriş de faiz gibidir" demelerindendir. Halbuki Allah alışverişi mübah, faizi ise haram kılmıştır. Her kime Rabbinden bir talimat gelir, o da faizden vazgeçerse, daha önce yaptığı muamele kendisi için geçerlidir, hakkındaki hüküm de Allah'a aittir. Her kim tekrar faizciliğe başlarsa, işte onlar cehennemliktir, hem de orada ebedî kalacaklardır.[5]

---

4 Suat Yıldırım, Kur'an-ı Kerim Meali, sağlanan nüsha, PDF s.465; 17/34. Meal aynen, açıklamalardan ayrı korunmuştur. Arapça tam ayet: Kaynağı aç

5 Suat Yıldırım, Kur'an-ı Kerim Meali, sağlanan nüsha, PDF s.84; 2/275. Meal aynen, açıklamalardan ayrı korunmuştur. Arapça tam ayet: Kaynağı aç

Editöryal Destek — Benzetmenin yönü

Editöryal Destek — Kaşıkçı'nın alışveriş ile faizi karşılaştırırken anlamca ters yönde aktardığı benzetme, ayetin lafzıyla aynı değildir. Ayette nakledilen iddia, Suat Yıldırım mealinde "Alışveriş de faiz gibidir" biçimindedir. Ardından gelen helâl ve haram ayrımı, bu iddiayı reddeder. Yanlış eşitlemeyi bilgi eksikliğiyle açıklama ise Kaşıkçı'nın yorumudur; ayetin kendi sözü diye verilmez.[6]

Klasik fıkıh birikiminin önemli bir kısmı somut sorular ve olaylar üzerinden gelişmiştir. Bu, kitapların gelişigüzel kısa cevaplardan ibaret olduğu anlamına gelmez. Meseleler zamanla bölümlere ayrılmış, ortak şartlar ve hükümler sistemleştirilmiştir. Bugün "akit teorisi" başlığı altında öğrenilen ilişkiler, klasik literatürde farklı başlıklar içinde bulunabilir.

Akit Hürriyeti ve Kolaylık İlkesi

Serbestliğin Değerlerle Birlikte Düşünülmesi

Akit hürriyeti, meşru sınırlar içinde sözleşme yapma, sözleşme türünü ve içeriğini belirleme imkânıdır. İslâm hukukunda bu imkân, dünya ve âhiret sorumluluğundan bağımsız değildir.

"İnsanlar hürdür, fakat Allah'ın kuludur" sözü bu bağı anlatır. Abdullah (عَبْدُ اللهِ), Allah'ın kulu demektir. Bu sebeple yalnız tarafların istemesi, her içerikteki sözleşmeyi meşru kılmaz.

Kaşıkçı, akit türlerini sınırlandırmayı komünizm, geniş serbestliği liberalizm üzerinden karşılaştırır; bu dar ölçütle İslâm hukukunun serbestlik yönünün liberal sisteme benzediğini belirtir. Asıl ayrımın, işlemlerin Kur'an ve sünnetin çizdiği değer ve sorumluluk sınırlarına bağlı olması olduğunu vurgular. Bu karşılaştırma, ekonomik sistemlerin bütün kurumlarını tanımlayan bir tasnif değildir. İslâm hukukunu bütünüyle liberalizm veya İslâm sosyalizmi adıyla açıklamayı da uygun bulmaz; inanç, aile, akit, ticaret ve ahlak alanlarında kendine mahsus bir yapı bulunduğunu savunur.

İnsan fıtratı ve toplumsal tecrübe, farklı çevrelerde bazı yararlı kurumların ortaya çıkmasına da imkân verir. Huzurlu bir düzen arayışının yalnız bir topluma özgü sayılmaması, İslâm hukukunun kendi ölçülerinin bulunmasına aykırı değildir. Bu ölçülerin siyasi düzenlerde ne kadar gerçekleştiği ise buradaki akit incelemesinden ayrı bir tartışmadır.

Zaruret ve Ölçülü Ruhsat

Zaruret (ضَرُورَةٌ), ciddi bir tehlikenin normal yollarla giderilemediği durumda istisnai kolaylığı gündeme getirir. Kaşıkçı, insan hayatının korunmasıyla bir yasağın karşı karşıya gelmesini, başka çare bulunmayan ölüm tehlikesi örneğiyle açıklar. Zaruret hâlinde akit hürriyetini sınırlayan faiz veya şart yasaklarının da kalkabileceğini söyler; bunu belirli şartlara mahsus istisna olarak sunar. Bu geniş ifade, aşağıdaki ölçü ve kapsam açıklamasıyla birlikte değerlendirilmelidir.

---

6 Bakara2/275; benzetmenin yönü Suat Yıldırım meali ve tam Arapça metinle karşılaştırıldı.

Mecelle'deki "Bir iş dıyk oldukta müttesi' olur" kaidesi, darlık karşısında kolaylaştırmayı anlatır. Aynı çerçevede meşakkatin kolaylığı gerektirmesi ve zaruret ruhsatının miktarı önemlidir.

İlke	Öğretici karşılığı	Uygulamadaki sınır
Meşakkat teysîri celbeder	Güçlük, uygun kolaylaştırmayı gerektirir.	Her güçlük aynı ruhsatı doğurmaz.
Bir iş dıyk oldukta müttesi' olur	Darlıkta hukukî kolaylık alanı açılır.	Kolaylık ilgili sıkıntıyla bağlantılıdır.
Zaruretler memnû olan şeyleri mubah kılar	Zorunluluk, istisnai izin sebebi olabilir.	Gerçek zaruret ve uygun çözüm aranır.
Zaruretler kendi miktarlarınca takdir olunur	Ruhsat, ihtiyacı giderecek ölçüdedir.	İstisna sınırsız izne dönüşmez.

Editöryal Destek — Zaruret kaidesinin kapsamı

Bu dört kaide Mecelle'nin sırasıyla 17, 18, 21 ve 22. maddeleridir. Zaruret, bütün akit yasaklarını kendiliğinden kaldıran genel bir izin değildir; gerçek tehlike, başka çözüm imkânı ve ihtiyaç miktarı birlikte incelenir. İçki örneği de sıradan susuzluğa öneri değildir: kaynaklarda, boğazda kalan lokmayı başka imkân yokken giderecek miktar gibi zorunlu durumlar tartışılır.[7]

7 Mecelle, maddeler17, 18, 21, 22. Şükrü Özen, "Meşakkat"; Halit Çalış, "Zaruret", TDV İslâm Ansiklopedisi. Kaynağı aç Kaynağı aç

Editöryal Destek — Buhârî 39 • Din ve kolaylık[8]

Bâb — Dinin kolaylığı

بَابُ الدِّينُ يُسْرٌ

حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ مُطَهَّرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ مَعْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْغِفَارِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا، وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ.

Hadis Tercümesi — Yayımlanmış Türkçe metin

“Bu din (ayni) yüsürdür. Hiçbir kimse yoktur ki (bu) din hususunda (amellerim eksiksiz olsun diye) kendini zorlasın da din, ona galebe etmesin (ve ezilip büsbütün amelden kesilmesin), öyle olunca ortalama gidin. (Matlûbunuz olan ameli tamam ifa edemediğiniz vakit de O’na şükretmekle kanaat ediniz. Böyle yaparsanız) size müjde olsun (amelin azına da pek çok ecir verilir.) (Yola çıkarken) sabah, akşam seferinden, biraz da gece yürüyüşünden istiâne ediniz (de kendinizi yormayınız).”[9]

Editöryal Destek — Kaynaklı Konu Özeti

Buhârî’nin kaydındaki aktarım sırası Abdüsselâm b. Mutahhar, Ömer b. Ali, Ma‘n b. Muhammed el-Gıfârî, Saîd b. Ebû Saîd el-Makburî ve Ebû Hüreyre üzerinden Hz. Peygamber’e ulaşır. Bu açıklama, yayımlanmış hadis tercümesinden ayrıdır.[10]

Editöryal Destek — Ahmed Naim’in yayımlanmış tercümesindeki parantezler aynen korunmuştur. Ayrı isnad açıklaması, yayımlanmış hadis tercümesine dahil değildir.

Mezhep Görüşünden Yararlanmanın Usulü

Kaşıkçı, içtihat ehliyeti bulunmayan mukallidin bir mezhebe bağlanmasını vâcip görür; içtihat edebilen kişiyi bu değerlendirmeye dahil etmez. Bu bağlılığın hem doğru uygulamaya hem de dünya ve âhiret sorumluluğuna hizmet ettiğini düşünür. Bununla birlikte bir mezhebi takip etmeyi,

8 Buhârî39, Îmân29; sahih kaynak birimi. Kaynağı aç

9 Ahmed Naim, Sahîh-i Buhârî Muhtasarı Tecrîd-i Sarîh Tercümesi ve Şerhi, Diyanet İşleri Başkanlığı, II, s. 54, hadis37; incelenen nüsha PDF 55. Tam Arapça birim: Kaynağı aç

10 Yardımcı rivayetin Arapça isnadının kaynaklı özeti; yayımlanmış tercüme olarak sunulmaz. Kaynağı aç

hayatın bütün işlemlerinde başka mezhep görüşünden yararlanmayı yasaklayan değişmez bir bağlılık saymaz. Ayrı meselelerde başka görüşe başvurmakla tek işlemi birbiriyle uyuşmayan parçalardan kurmak ayrılır.

Kaşıkçı'ya göre bir alımda Hanefî, ayrı bir satımda Şâfiî görüşünü uygulamak mümkündür. Buna karşılık tek akitte farklı mezheplerin yalnız en kolay hükümlerini toplayıp işlem kurulamaz. Rehin örneğinde, bir görüşteki yararlanma imkânını alıp o görüşün rehin şartlarını bırakmak işlemin bütünlüğünü bozabilir. İhtiyaç sebebiyle başka mezhebe başvurulacaksa dayanılan görüşün şartları birlikte araştırılmalıdır.

Hanefî yaklaşımında yenmesi uygun görülmeyen midye veya kalamarın ticareti örneği de bu bağlamda gündeme gelir. Başka mezhebin değerlendirmesinden yararlanılacaksa yalnız sonucu değil, o hükmün dayanağını ve uygulanma şartlarını da öğrenmek gerekir. Yeme ve satma sorularının ilişkili olması, her mal ve her mezhep için araştırmasız tek hüküm kurulmasına gerekçe olmaz.

Editöryal Destek — Mezhep taklidi ve telfik

Tek mezhebe bağlılığın zorunluluk derecesi ve telfikin (تَلْفِيقٌ) sınırları hakkında farklı görüşler vardır. Kaşıkçı'nın vâcip hükmü ve usul vurgusu, bütün fakihlerin her tür görüş birleştirmesini ittifakla yasakladığı anlamına genişletilmez. Özellikle tek işlemin şartlarını bozup hiçbir görüşün geçerli saymadığı bir sonuç üretme sorunu ayrıca incelenir.[11]

Şartlar ve Bedelin Belirlenmesi

Ta'likî ve Takyidî Şart

Ta'likî şart (شَرْطٌ تَعْلِيقِيٌّ), işlemin hükmünü gelecekte gerçekleşmesi belirsiz bir olaya bağlar.

"Yağmur yağarsa bu malı sana sattım" sözü ile "Yağmur yağarsa satarım" sözü aynı değildir. Birincisinde akdin hükmü bir olaya bağlanır; ikincisinde gelecekte satış yapma sözü veya niyeti vardır. Üçüncü Dünya Savaşı'nın çıkmasına bağlanan satış ve "Seninle evlendim, fakat okul bitince geçerli olacak" sözü aynı meseleyi örneklendirir. Kaşıkçı bu şekilde akit kurulmasını câiz görmez; bu hükmün farklı akit ve mezheplerdeki kapsamı aşağıda ayrıca belirtilmiştir.

Takyidî şart (شَرْطٌ تَقْيِيدِيٌّ), kurulan işleme ek bir kayıt getirir. Evi satıp bir yıl daha içinde oturma veya arabayı satıp iki ay daha kullanma kaydı, satıcıya ek menfaat sağlar. Kaşıkçı bu örnekleri faizli ve câiz olmayan işlem diye değerlendirir. Çözüm olarak kullanımın kira karşılığını belirleyip ayrıca ödemeyi veya satış fiyatından düşmeyi önerir. Bu, onun açıkladığı daraltıcı şart yaklaşımıdır; her ek menfaatin bütün mezheplerde faiz sayıldığı anlamına gelmez.

---

11 Eyyüp Said Kaya, "Telfik", TDV İslâm Ansiklopedisi; ilgili kavram ve mezhep ayrımı. Kaynağı aç

Editöryal Destek — Şartın hükmü mezhebe ve işlem türüne bağlıdır

Ta‘lik ve ek menfaat doğuran şartlar hakkındaki sınırlamalar bütün akitlere ve mezheplere aynı biçimde uygulanmaz. Hanefî şart yaklaşımında da akdin gereği, amacı, örf, taraf lehine menfaat ve şartın niteliği ayrılır; fâsid şartla yalnız kendisi hükümsüz kalan şartın sonucu aynı değildir. Hanbelî ve Mâlikî çizgide daha geniş şart serbestliği bulunabilir. Bu yüzden her ek menfaati faiz saymak veya bedelden bir tutar düşmeyi her olayda yeterli çözüm görmek doğru olmaz; satış ile kullanımın nasıl düzenlendiği birlikte incelenir.[12]

Örf ve Akdin Niteliğine Uygun Kayıtlar

Örf (عُرْفٌ), çevrede yerleşmiş uygulamayı ifade eder. Beyaz eşya veya mobilya satışında eve teslimin yerleşmiş uygulama olması, şartın değerlendirilmesine etki edebilir. Buzdolabı, çamaşır makinesi ya da koltuğun taşınması örneğinde yalnız bir tarafın ek yarar sağlamasına bakılmaz; akdin olağan içeriği ve yerleşik beklenti de incelenir.

Satıcının eşyayı kendiliğinden taşıması gönüllü bir yardım olabilir. Kaşıkçı bu imkânı da ev tesliminin örf olduğu örnekle birlikte zikreder; fakat tek bir gönüllü yardımın yapılması, o yerde örfün oluştuğunu kanıtlamaz. Hayvanın gebe olmasının istenmesi ise malın aranan niteliğini belirler. Kaşıkçı bu örneği doğum sonrasında sütünden yararlanma amacıyla açıklar. Akdin niteliğine uygun olan ve naslarda yasaklanmayan kayıtla, bilinmeyen bir gelecek olaya bağlanan işlem ayrı değerlendirilir.[13]

İfade veya örnek	Şartın işlevi	İncelemede öne çıkan husus
Yağmur yağarsa sattım	Hükmü gelecekteki olaya bağlama	Ta‘likin ilgili akitte kabul edilip edilmediği
Evi sattım ama bir yıl oturacağım	Satıcı lehine ek kullanım kaydı	Ek menfaat, mezhep yaklaşımı ve ayrı düzenleme
Satın alınan eşyanın eve teslimi	Teslimin kapsamını belirleme	Örf ve akdin olağan gereği
Gebe hayvanın satın alınması	İstenen niteliği belirleme	Malın bilinen vasfı ile gelecek olay ayrımı

12 Osman Kaşıkçı, “Şart, fürû-i fıkıh bölümü”, TDV İslâm Ansiklopedisi; ilgili kavram ve mezhep ayrımı. Kaynağı aç

13 Osman Kaşıkçı, “Şart, fürû-i fıkıh bölümü”, TDV İslâm Ansiklopedisi; ilgili kavram ve mezhep ayrımı. Kaynağı aç

Peşin ve Vadeli Seçeneklerden Birini Kesinleştirme

Bir mal için peşin ve vadeli fiyatları konuşmakla akdin hangi bedelle kurulduğunu belirsiz bırakmak aynı değildir. Televizyonun peşin fiyatı bin lira olarak söylendiğinde, alıcı peşin seçeneği kabul ettiğini belirtirse bedel bellidir. Vadeli seçeneği ve ödeme düzenini açıkça kabul etmesi de bu belirsizlik sorunundan ayrılır. Hiçbirini belirtmeden malı götürmesi ise borcun miktarını açık bırakır. Satım kurulurken tek bedel ve ödeme düzeni üzerinde anlaşılmalıdır.[14]

Editöryal Destek — Tirmizî 1231 • Bir satış içinde iki satış

Bâb — Bir satış içinde iki satışın yasaklanması

بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ.

Râvi / müellif açıklaması — Nebevî sözden ayrı

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ.قَالَ أَبُو عِيسَى :حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَقَدْ فَسَّرَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ، قَالُوا :بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ أَنْ يَقُولَ :أَبِيعُكَ هَذَا الثَّوْبَ بِنَقْدٍ بِعَشَرَةٍ وَبِنَسِيئَةٍ بِعِشْرِينَ، وَلَا يُفَارِقُهُ عَلَى أَحَدِ الْبَيْعَيْنِ، فَإِذَا فَارَقَهُ عَلَى أَحَدِهِمَا فَلَا بَأْسَ إِذَا كَانَتِ الْعُقْدَةُ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا.قَالَ الشَّافِعِيُّ :وَمِنْ مَعْنَى نَهْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ أَنْ يَقُولَ :أَبِيعُكَ دَارِي هَذِهِ بِكَذَا عَلَى أَنْ تَبِيعَنِي غُلَامَكَ بِكَذَا،

14 Osman Kaşıkçı, İslam Ticaret Hukuku, 3. hafta sözlü anlatımı. Anlam, örnekler, görüş aidiyeti ve ihtiyat derecesi korunarak kitap anlatımına uyarlanmıştır. Ham metindeki bin liralık peşin fiyat korundu; bozuk aktarılan vadeli fiyat tahmin edilmedi.

فَإِذَا وَجَبَ لِي غُلَامُكَ وَجَبَ لَكَ دَارِي .وَهَذَا يُفَارِقُ عَنْ بَيْعٍ بِغَيْرِ ثَمَنٍ مَعْلُومٍ، وَلَا يَدْرِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى مَا وَقَعَتْ عَلَيْهِ صَفْقَتُهُ.

Hadis Tercümesi — Yayımlanmış Türkçe metin

Ebû Hureyre (r.a.)'den rivâyete göre, şöyle demiştir: "Rasûlullah (s.a.v.) bir satışta iki satış muamelesini yasaklamıştır."[15]

Editöryal Destek — Kaynaklı Konu Özeti

Tirmizî'nin kaydındaki aktarım sırası Hennâd, Abde b. Süleyman, Muhammed b. Amr, Ebû Seleme ve Ebû Hüreyre şeklindedir. Bu açıklama, yayımlanmış hadis tercümesinden ayrıdır.[16]

Tirmizî'nin son değerlendirmesinin özeti: Abdullah b. Amr, İbn Ömer ve İbn Mes'ûd'dan da bu konuda rivayet vardır. Ebû Îsâ, Ebû Hüreyre hadisini hasen-sahih diye niteler ve ilim ehlinin uygulamasının buna göre olduğunu belirtir. Bazı âlimlerin ilk açıklamasında, elbisenin peşin on veya veresiye yirmi bedelle teklif edilip tarafların iki seçenekten birinde anlaşmadan ayrılması kastedilir. Akit tek seçenek üzerinde kesinleşmişse bu belirsizlik kalmaz. Şâfiî'ye ait ikinci açıklamada ise bir evin satışı, karşı tarafın kölesini belirtilen bedelle satması şartına bağlanır; köle bir tarafa geçince evin diğer tarafa geçmesi öngörülür. Her iki satım birbirine bağlandığı için taraflar hangi bedelle kesin işlem yaptıklarını bilemez. Bu örnek tarihî kölelik düzenine aittir.[17]

Editöryal Destek — Tirmizî'nin hadis sonundaki değerlendirmesi ve iki örneği nebevî söz değildir. Tirmizî, rivayeti hasen-sahih diye niteler; Dârüsselâm kaydında hasen derecesi vardır. Şâfiî'ye nispet edilen ev ile köle satışı örneği tarihî kaynak bağlamındadır. Kaynaktaki on ve yirmi bedelleri, televizyon örneğinde aktarılmamış vadeli fiyatın yerine konulamaz.

Tirmizî'nin açıklaması, peşin ve vadeli seçenekler arasından birinin akdin temeli olarak belirlenmesiyle, ikisi arasında kararsız bırakılan satımı ayırır. Kaynakta Şâfiî'den aktarılan ikinci açıklama da başka bir satışı şart koşma meselesini gösterir. Böylece kısa hadis ifadesinin tek örneğe indirgenmemesi sağlanır.

Faiz Garar ve Yasak Konular

Karzda Şart Koşulan Fazlalık

Ribâ (الرِّبَا), anlatımda özellikle borç karşılığında şart koşulan fazlalık üzerinden tanıtılır. İki yüz bin avro borç verip karşılığında iki yüz yirmi bin veya iki yüz elli bin avro istemek, karz ilişkisindeki bu sorunu gösterir. Geri ödemenin üç bin yahut beş binlik taksitlere bölünmesi, şart

15 Sünen-i Tirmizî Türkçe dijital nüsha, Büyû18, hadis1231. Kaynağı aç Tam Arapça birim: Kaynağı aç
16 Yardımcı rivayetin Arapça isnadının kaynaklı özeti; yayımlanmış tercüme olarak sunulmaz. Kaynağı aç
17 Kaynaklı Konu Özeti; nebevî hadis cümlesi ve yayımlanmış Türkçe tercümesi değildir. Kaynağı aç

koşulan fazlalığın niteliğini kendiliğinden değiştirmez. Tatil veya ev ihtiyacı gibi borçlanma gerekçeleri de tek başına işleme meşruiyet sağlamaz.

“Karşılığı olmayan fazlalık” ifadesi bu karz örnekleri bağlamında anlaşılır. Her ticari kâr, her karşılıksız hediye veya her vadeli satım farkı bu tek cümleyle faiz sayılmaz. Satımın bedeli ile karzın geri ödeme borcu, akit türü belirlenerek incelenir. Faizin ayrıntılı türleri ve enflasyonun geri ödemeye etkisi ayrıca ele alınması gereken meselelerdir.

Belirsizlik ve Tarafların Korunması

Garar (غَرَرٌ), akdin sonucunu veya konusunu ciddi biçimde belirsiz bırakan ve haksız kazanç tehlikesi doğuran durumu; cehalet (جَهَالَةٌ) ise akitte bilinmesi gereken hususların bilinmemesini anlatır. Satılanın niteliği, fiyat, ödeme aracı ve teslim imkânı belirsiz bırakılmamalıdır. Birden çok para biriminin kullanıldığı yerde yalnız miktarı söylemek yetmeyebilir; hangi para biriminin kastedildiği açıklanır.

Havadaki kuş veya henüz tutulmamış balıkta, neyin ve ne kadarının teslim edileceği belirsizdir. Balıkçının o gün yakalayacağı bütün balığı önceden on bin avroya satması düşünülsün. Gün sonunda hiç av çıkmayabilir; üç balık tutulursa alıcı bunları verilen bedelin karşılığı olarak almak durumunda kalır. Buna karşılık yirmi veya otuz bin avroluk av çıkarsa satıcı, bütününü on bin avroya bırakmış olur. Sorun, sonucu ve teslimi belirsiz edimin bedel karşılığı üstlenilmesidir.

Yapılacak işin, miktarının ve karşılığının belirlenebildiği duvar örme işi bu örnekten ayrılır. Kaşıkçı belirsizlik yasağını tarafların aldanmasını önleyen içtihatla açıklar ve bu konuda doğrudan ayet veya hadis yasağı bulunmadığını söyler. Bu son kaynak iddiası, aşağıdaki Müslim rivayetiyle uyuşmaz. Ticari kazancın hiçbir zaman kesin olmaması da bütün ticari risklerin yasak garar olduğu anlamına gelmez.

Editöryal Destek — Garar yasağının hadis dayanağı

Belirsizliğin tarafları koruma amacıyla değerlendirilmesi içtihadın önemini gösterir; fakat garar yasağı yalnız içtihada dayanmaz. Müslim’de açık yasak rivayeti vardır. Hangi belirsizliğin yasak kapsamına girdiği, hangi riskin işlemin olağan sonucu olduğu ise ayrıca hukukî inceleme gerektirir.[18]

18 İbrahim Kâfi Dönmez, “Garar”, TDV İslâm Ansiklopedisi; ilgili kavram ve mezhep ayrımı. Kaynağı aç

Editöryal Destek — Müslim 1513 • Garar içeren satışın yasağı

Bâb — Taş atımıyla ve garar içeren satışın geçersizliği

بَابُ بُطْلَانِ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَالْبَيْعِ الَّذِي فِيهِ غَرَرٌ

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، وَأَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَاللَّفْظُ لَهُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ.

Hadis Tercümesi — Yayımlanmış Türkçe metin

«Resûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) taş atımı satışı ile aldatma satışını yasak etti.»[19]

Editöryal Destek — Kaynaklı Konu Özeti

İlk rivayet yolunda Ebû Bekir b. Ebû Şeybe, Abdullah b. İdrîs, Yahyâ b. Saîd ve Ebû Üsâme'nin Ubeydullah'tan aktarımını verir. Diğer yolda Züheyr b. Harb, Yahyâ b. Saîd üzerinden Ubeydullah'a ulaşır; lafız bu yola aittir. Ubeydullah'ın devamındaki sıra Ebü'z-Zinâd, A'rec ve Ebû Hüreyre'dir. Bu açıklama, yayımlanmış hadis tercümesinden ayrıdır.[20]

Editöryal Destek — Yayımlanmış tercümedeki "aldatma satışı", bey'u'l-garar (بَيْعُ الْغَرَرِ) karşılığıdır; teknik garar kavramı yalnız kasıtlı hileye indirgenmez. İsnaddaki ح, diğer rivayet yoluna geçiş işaretidir. Bey'u'l-hasât (بَيْعُ الْحَصَاةِ) için çakıl atışıyla akdi veya malı belirleyen farklı uygulamalar anlatılır. Hadis dayanağının varlığı, uygulama ölçüsündeki içtihat ihtiyacını kaldırmaz.

Kripto Para Örneğinde İşlemin Mahiyeti

Kaşıkçı, Bitcoin alıp satmayı, muhatap ve güvence belirsizliği sebebiyle câiz görmez. Gerekçesi, aracın ilk kaynaklarda adının geçmemesi değildir; o dönemde bulunmayan araçlar da genel ilkelerle

19 Ahmed Davudoğlu, Sahîh-i Müslim Tercüme ve Şerhi, Büyû4, hadis1513. Kaynağı aç Tam Arapça birim: Kaynağı aç

20 Yardımcı rivayetin Arapça isnadının kaynaklı özeti; yayımlanmış tercüme olarak sunulmaz. Kaynağı aç

incelenir. Kripto paranın arkasında devlet veya güvenilir muhatap bulunmadığını, değer olarak varlığının güvence taşımadığını düşünür. Sorunu yalnız fiyatın yükselip düşmesiyle açıklamaz; güvenilir muhatap ve karşılık bulunsa para çeşidinin tek başına engel oluşturmayacağını belirtir.

Hisse senedi karşılaştırmasında, kişi fabrikanın milyonda birine ortak olsa bile belirli işletmeyle hukukî bağ kurar. Fabrikanın zarar etme ihtimali bu bağın bulunmamasından farklıdır. Kaşıkçı, kripto işlemlerinde çoğunluğun zarar ettiği kanaatiyle çoğunluğu esas alan olumsuz değerlendirme yapar; her kişinin mutlaka zarar edeceğini söylemez, zarar edilmeyebileceğini de kabul eder. Çoğunluğa ilişkin sayısal veri gösterilmediği için bu kanaat araştırma sonucu diye sunulamaz. Bağımlılık ihtimalini de, gerçekten böyle bir etki varsa tehlikeyi artırabilecek ayrı bir sorun olarak görür; bu değerlendirme bütün kullanıcılar için tıbbî teşhis değildir.

Editöryal Destek — Din İşleri Yüksek Kurulunun ölçütleri

Din İşleri Yüksek Kurulunun 4 Aralık 2017 tarihli değerlendirmesi, her kripto parayı kendi üretimi, sürümü ve muhataplığı bakımından incelemeyi ister. Ağır belirsizlik, aldatma ve haksız zenginleşme doğuran yapılar için olumsuz hüküm verir. Dijital olma veya fiyat dalgalanması tek başına yeterli ölçüt hâline getirilmez. Bu ölçütler, bütün kripto varlıkların aynı hukukî ve teknik yapıda olduğunu varsaymayı gerektirmez.[21]

Yasak Konu ve Meşru Vasıta

Domuz, içki ve kan gibi örnekler, akdin konusunun meşruiyeti bağlamında ele alınır. Özellikle içkiyi satmak, satın alıp başkasına ikram etmek veya doğrudan satışını yürütmek, tüketim yasağını dolanma yolu olarak görülemez. Buradaki ticaret örnekleri, kanın tıbbi kullanımı gibi farklı mahiyetteki meseleler hakkında araştırmasız genel hükme dönüştürülmez.

Sedd-i zerâi‘ (سَدُّ الذَّرَائِعِ), kötülüğe götüren yolların kapatılması ilkesini anlatır. Yasak tüketimi ticari olarak destekleyen iş, yalnız kişisel tüketim gerçekleşmediği gerekçesiyle meşru sayılmaz. Kazançla fakir doyurmak veya cami yapmak gibi iyi amaçlar da kullanılan vasıtanın ayrıca meşru olmasını gerektirir. Meşru hedefe gayrimeşru vasıtayla ulaşma düşüncesi bu yüzden eleştirilir.

Yeni Sözleşmelerin Değerlendirilmesi

Leasing veya sukuk gibi yeni adlar tek başına kabul yahut ret gerekçesi değildir. Kaşıkçı, yasak konu, faiz, belirsizlik ve geçersiz şart bulunmadığında yeni sözleşmelerin yapılabileceğini belirtir. Doğrudan veya dolaylı biçimde bu yasaklara bulaşmamak gerektiğini vurgular. TOKİ örneğinde daha önce gündeme gelen fiyat ve toplam ödeme belirsizliğine işaret eder; tarih ve sözleşme metni belirtilmediği için bu örnek bugünkü bütün ürünlere toplu fetva olarak uygulanamaz.

21 Din İşleri Yüksek Kurulu, “Kripto paraların kullanımının dini hükmü nedir?”, 4 Aralık 2017. Kaynağı aç

Taraflar ve İşlem Ehliyeti

İşlem Yapabilmek ve Din Farklılığı

Akit, binanın sütunları gibi kurucu unsurlara dayanır; bunlar bulunmadan işlem kurulmaz. Taraflar bakımından kadın–erkek, genç–yaşlı veya Müslüman–gayrimüslim olmak tek başına satım engeli değildir; meşru konu ve gerekli ehliyet aranır. Yalnız Müslümanların kendi aralarında ticaret yapabileceği söylenemez. Hz. Peygamber'in bir Yahudiyle rehin ilişkisi bunun örneğidir.

Editöryal Destek — Buhârî 2916 • Zırhın rehin bırakılması

Bâb — Peygamber'in zırhı ve savaşta gömlek hakkında

بَابُ مَا قِيلَ فِي دِرْعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقَمِيصِ فِي الْحَرْبِ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ:

تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ.

Râvi / müellif açıklaması — Nebevî sözden ayrı

وَقَالَ يَعْلَى: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ: دِرْعٌ مِنْ حَدِيدٍ. وَقَالَ مُعَلًّى: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، وَقَالَ: رَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ.

Hadis Tercümesi — Yayımlanmış Türkçe metin

"Rasûlüllah vefat ettiğinde zırhı bir Yahudi'nin yanında otuz sâ' arpa karşılığında rehindi."[22]

22 Ömer Aktaş, "Siyer ve İslâm Tarihi Bağlamında Hz. Peygamber'in Vefatı Esnasında Zırhının Bir Yahudi'de Rehin Olduğuyla İlgili Rivayetlerin Değerlendirilmesi", bilimname47(2022/1), 105–143, s. 115, dipnot50; DOI10.28949/bilimname.1054320. Burada yalnız yayımlanmış Türkçe hadis cümlesi alınmıştır; makalenin bütün tarihsel değerlendirmesi benimsenmiş değildir. Kaynağı aç Tam Arapça birim: Kaynağı aç

Editöryal Destek — Kaynaklı Konu Özeti

Buhârî'nin kaydındaki aktarım sırası Muhammed b. Kesîr, Süfyân, A'meş, İbrâhim, Esved ve Âişe şeklindedir. Bu açıklama, yayımlanmış hadis tercümesinden ayrıdır.[23]

Son aktarım kayıtlarının özeti: Ya'lâ'nın A'meş'ten aktarımında zırhın demirden olduğu belirtilir. Muallâ'nın Abdülvâhid yoluyla A'meş'ten verdiği ayrı kayıtta da rehin bırakılan zırhın demirden olduğu bildirilir.[24]

Editöryal Destek — Türkçe hadis cümlesi Ömer Aktaş'ın yayımladığı aktarımda aynen bulunur; önceki DAVET kaydı aynı lafzı vermediğinden tercüme künyesi düzeltilmiştir. Ya'lâ ile Muallâ iki ayrı aktarım adıdır. Ana rivayet vefat anındaki rehni bildirir. Sâ' hacim ölçüsüdür; burada tek sabit kilogram karşılığı verilmez.

Kaşıkçı bu rivayeti, gayrimüslimle ticaret ve rehinli borç ilişkisinin mümkün oluşuna örnek verir. Rivayetten on beş civarında hüküm çıkarıldığını belirtir; bu sayı belirli bir şerhin listesi gösterilmeden sabit tutulamaz. Zırhın daha sonra borç ödenerek hatıra olarak geri alındığı anlatısı da onun açıklamasında vardır; fakat bu haber yukarıdaki hadis lafzında bulunmaz ve bağımsız doğrulanmış devamı diye sunulamaz.[25]

Temyiz Dönemleri ve İzin

Ehliyet (أَهْلِيَّةٌ), burada kişinin kendi hukukî işlemleriyle hak ve borç doğurabilmesi yönüyle ele alınır. Temyiz (تَمْيِيزٌ), işlem ve sonuçlarını temel düzeyde ayırt edebilme gücüdür. Temyiz bulunmayan küçüğün kendi beyanıyla yaptığı satım geçersizdir; aklî melekelerin tümüyle ortadan kalktığı durum da bu yönden değerlendirilir. Bu geçersizlik, كَأَنْ لَمْ يَكُنْ, yani hiç kurulmamış gibi olma ifadesiyle anlatılır. Yedi yaş, klasik anlatımda temyiz için genel ölçü olarak kullanılır; somut ayırt etme gücü de önem taşır.

Satım gibi hem yarar hem zarar ihtimali taşıyan işlemlerde mümeyyiz küçüğün durumu, sekiz yaşındaki çocuğun araba alması örneğiyle açıklanır. Baba işlemi uygun bulup onaylarsa kabul edilmiş; onaylamazsa reddedilmiş olur. İzin, işlemden önce; **icazet** (إِجَازَةٌ), işlemden sonra verilen onaydır. Hanefî çerçevedeki bu örnek, bütün çocuk işlemlerine tek hüküm olarak genişletilmez.

---

23 Yardımcı rivayetin Arapça isnadının kaynaklı özeti; yayımlanmış tercüme olarak sunulmaz. Kaynağı aç

24 Kaynaklı Konu Özeti; nebevî hadis cümlesi ve yayımlanmış Türkçe tercümesi değildir. Kaynağı aç

25 Osman Kaşıkçı, İslam Ticaret Hukuku, 3. hafta sözlü anlatımı. Anlam, örnekler, görüş aidiyeti ve ihtiyat derecesi korunarak kitap anlatımına uyarlanmıştır. Hadisin vefat anındaki rehin bilgisinden sonraki geri alma olayı veya sabit on beşli hüküm listesi doğrulanmadı. Kaynağı aç

Editöryal Destek — Mümeyyiz küçüğün üç işlem grubu

Hanefî yaklaşımında mümeyyiz küçüğün malî işlemleri aşağıdaki üç grupta incelenir; bütün mezheplerin aynı ayrıntıları benimsediği varsayılmaz.[26]

İşlem grubu	Örnek	Hanefî çerçevede genel sonuç
Sırf yarar sağlayan	Kendisine yapılan hibeyi kabul	Tek başına geçerli olabilir.
Yarar ve zarar ihtimali taşıyan	Alım satım	Yetkili temsilcinin izin veya icazeti aranır.
Sırf zarar doğuran	Kendi malını karşılıksız bağışlama	Temsilcinin onayıyla geçerli kılınmaz.

Bulûğ ve Rüşd

Bulûğ (بُلُوغٌ), biyolojik olgunluğa; rüşd (رُشْدٌ), malı yerinde yönetebilecek fikrî olgunluğa işaret eder. Biyolojik değişim, bir anda ticari muhakemenin tamamlandığı anlamına gelmez. Kız için dokuz, erkek için on iki yaşın anılması klasik fıkıhtaki alt sınır tartışmasıdır; herkesin o yaşta otomatik olarak bulûğa erdiği veya bugünkü hukukta o yaşla tam işlem yetkisi kazandığı anlamına gelmez. Kaşıkçı, bu alt sınırın öncesindeki bulûğ iddiasının kabul edilmemesini sekiz yaş örneğiyle açıklar.

Kaşıkçı, insan hayatını küçüklük, mümeyyiz küçüklük ve bulûğ şeklinde üç aşamada açıklar; rüşd için ayrıca on beş veya on sekiz gibi sabit bir çağ öngörülmediğini söyler. Âkıl ve bâliğ kişinin kural olarak reşit kabul edilmesini, kendi malını idare edip alım satım yapabilmesiyle ilişkilendirir. Bunun ardından, her çocuğun biyolojik olgunlukla birlikte malını yönetebilecek olgunluğa ulaşmayabileceğini belirterek yetim malının denenerek teslimi görüşünü ayrıca ele alır. Bu iki yaklaşım birbirine indirgenmemelidir.

26 Ali Bardakoğlu, "Ehliyet", TDV İslâm Ansiklopedisi; ilgili kavram ve mezhep ayrımı. Kaynağı aç

Nisâ 4/6 • Ayet metni

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۚ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Suat Yıldırım Meali

Yetimleri evlenme çağına varıncaya kadar gözetip deneyin. Akılca olgunlaştıklarını görürseniz mallarını kendilerine teslim edin. Büyüyünce ellerine alacakları düşüncesiyle o malları israfla tüketmeyin. İhtiyacı olmayan veli, yetim malına tenezzül etmesin. Muhtaç olan ise meşrû sûrette, ihtiyaç ve emeğine uygun olarak yararlansın. Onlara mallarını teslim ettiğinizde bunu şahitlerle tesbit ettirin. Allah hesap sorandır ve O'nun hesap sorması kâfidir.[27]

Editöryal Destek — Ayetin yeri ve rüşdün hukukî önemi

Anlatımda Mâide sûresine nispet edilen yetim malı ayeti Nisâ 4/6'dır. Bulûğ ile malî rüşd aynı kavram değildir. Ebû Yûsuf ve Muhammed ile diğer üç mezhep, mal tesliminde rüşdün bulunmasını arar. Ebû Hanîfe'nin görüşünde ise sefih kişinin hacri ve yirmi beş yaşa kadar malın tesliminin bekletilmesi ayrı ayrıntılar taşır. Dolayısıyla dokuz veya on iki yaşa ulaşmak, herkes için otomatik mal teslimi anlamına gelmez.[28]

Biyolojik bulûğ, erkeklerde ihtilâm ve kızlarda âdet görme gibi belirtilerle anlaşılır; bunların ortaya çıkması aynı anda bütün ticari muhakemenin tamamlandığını göstermez. Evlenme yeterliliği ile mal yönetme yeterliliği bu bakımdan ayrı incelenir. Kaşıkçı, Hanefî yaklaşımında bâliğin evlilikte veli iznine ilişkin durumunu diğer mezheplerden ayırır. Bu kısa karşılaştırma, evliliğin bütün şartlarını veya mal teslimini aynı hükme bağlayan açıklama değildir.

Değerlendirme ve Uyuşmazlık

Malını yönetip yönetemediği konusunda şüphe varsa kişinin kârı, zararı ve işlemin sonucunu düşünüp düşünmediği araştırılır. Kaşıkçı, denemeyi velinin yapacağını söyleyen görüşü anmakla birlikte, uyuşmazlıkta objektif kararın hâkim tarafından verilmesini esas alır. Hâkim bilirkişilerden yararlanabilir. Denetim yalnız yetim çocuklara özgü değildir; kadın–erkek, zengin–fakir veya başka kişi ayrımı yapılmaz. Uyuşmazlığın hakem aracılığıyla çözümünü de mümkün görür.

On dört yaşındaki birinin bütün malını vakfa bağışlamak istemesi veya yirmi milyonluk arabasını on milyon liraya satmaya yönelmesi, işlem ehliyeti hakkında araştırma gerektirebilecek örneklerdir. Kaşıkçı, biyolojik yaş ile zihinsel olgunluğun her zaman aynı gitmediğini on sekiz ve altmış yaş

27 Suat Yıldırım, Kur'an-ı Kerim Meali, sağlanan nüsha, PDF s.134; 4/6. Meal aynen, açıklamalardan ayrı korunmuştur. Arapça tam ayet: Kaynağı aç

28 Saffet Köse, "Rüşd", TDV İslâm Ansiklopedisi; ilgili kavram ve mezhep ayrımı. Kaynağı aç

örnekleriyle anlatır; bunlar kişilere uygulanmış klinik yaş ölçümleri değildir. Her alışverişi hâkimin onayına sunmak hayatı güçleştirir. Başvuru, ehliyet, hile veya baskı bakımından somut tereddüt doğduğunda söz konusudur. İşlem yapan kişi, kendi ehliyetinin yanında karşı tarafın ehliyetini de gözetmelidir.

İrade Beyanı ve İspat

İcap Kabul ve Meclis Birliği

Hanefîlerin akdin rüknünü icap ve kabul olarak dar tanımlamasıyla, diğer mezheplerin tarafları ve konuyu da rükünler arasında sayması, unsurların yok sayılması değildir. Fark, bunların unsur veya kuruluş şartı olarak sınıflandırılmasındadır.[29]

İcap (إِيجَابٌ), akit kurmaya yönelik ilk irade açıklamasını; kabul (قَبُولٌ), buna uygun karşı açıklamayı anlatır. “Bu malı satıyorum” ve “Ben de alıyorum” sözleriyle, tarafların aynı işlem üzerinde uyuşması gösterilir. Teklif ve cevap farklı mallara veya bedellere yöneliyorsa yalnız söz söylenmiş olması yeterli değildir.

Meclis birliği, teklif ile kabulün hukukî bağının korunmasıyla ilgilidir. Arapça fıkıh anlatımında geçmiş zamanla kesin irade açıklanmasına verilen önem, dilin zaman ve anlam özellikleriyle bağlantılıdır. Muzâri fiil (الْفِعْلُ الْمُضَارِعُ), bağlama göre şimdiki, geniş veya gelecek zamanı anlatabilir. Türkçede bu zamanlar ayrı kiplerle belirtilebildiği için yalnız geçmiş zaman ekini kullanma şartı aranmış gibi düşünülmez. Esas, gelecekteki ihtimalle şimdi kesin akit kurma iradesini ayırmaktır.

Uzaktan İşlemde Muhatabın Kimliği

Yazı, elçi ve vekil aracılığıyla işlem yapılabilmesi, telefon, faks ve görüntülü görüşmeyle akit tartışmasına zemin sağlar. Kaşıkçı, telefonla alışveriş ve nikâh yapılabilmesine bu imkânlardan hareketle olumlu yaklaşır; yapay zekâyla ses veya görüntü taklidi yapılabilmesi karşısında ise ihtiyatla durup yeniden incelemeyi gerekli görür. Hangi programda hangi taklidin yapılabildiğini tek tek belirleyecek teknik bilgiye sahip olmadığını açıklar.

Bu ihtiyat, bütün uzaktan sözleşmeler hakkında verilmiş kesin geçersizlik hükmü değildir. Kaşıkçı, kişinin başkası gibi gösterilebildiği ve muhatabın kimliğinin belirlenemediği durumda akdi câiz görmez. Somut işlemde gerçek taraf, yetki, rızâ ve güvenilir doğrulama araştırılır. Nikâhın şahitlik ve diğer özel şartları da genel malî sözleşme örneğine indirgenmez.

---

29 Hayreddin Karaman, “Akid”, TDV İslâm Ansiklopedisi; ilgili kavram ve mezhep ayrımı. Kaynağı aç

Yazılı Belge ve Şahitlik

Borç ilişkisinin yazıya geçirilmesi, unutma ve inkâr riskini azaltır. Alacağın miktarı, sebebi, vadesi ve tarafları açıkça kaydedildiğinde uyuşmazlığın çözümü kolaylaşır. Bakara sûresindeki uzun borç ayeti, bu kayıt ve şahitlik düzeninin temel kaynağıdır.

Bakara 2/282 • Ayet metni

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ
بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا
يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمْ ۖ فَإِن لَّمْ
يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ
إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ
كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَن تَكُونَ
تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ
وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Suat Yıldırım Meali

Ey iman edenler! Belirli bir vâdeye kadar birbirinize borç verdiğiniz zaman onu kaydedin. Aranızda doğrulukla tanınmış bir kâtip onu yazsın. Kâtip, Allah'ın kendisine öğrettiği gibi (adalete uygun olarak) yazmaktan kaçınmasın da yazsın. Üzerinde hak olan borçlu kişi akdi yazdırsın, Rabbi olan Allah'tan sakınsın da borcundan hiçbir şey noksan bırakmasın. Eğer üzerinde hak olan borçlu, akılca noksan veya küçük veya yazdırmaktan âciz bir kimse ise, onun velisi adalet ölçüleri içinde yazdırsın. İçinizden iki erkek şahit de tutun. İki erkek bulunmazsa o zaman doğruluklarından emin olduğunuz bir erkek ile iki kadının şahitliğini alın. (Bir erkek yerine iki kadının şahit olmasına sebep) birinin unutması halinde ikincisinin hatırlatmasına imkân vermek içindir. Şahitler çağırıldıklarında, şahitlikten kaçınmasınlar. Siz yazanlar da, borç az olsun, çok olsun, vâdesiyle

birlikte yazmaktan üşenmeyin. Böyle yapmak, Allah katında daha âdil, şahitliği ifa etmek için daha sağlam ve şüpheyi gidermek için daha uygun bir yoldur. Ancak aranızda hemen alıp vereceğiniz peşin bir ticaret olursa, onu yazmamakta size bir günah yoktur. Alışveriş yaptığınız zaman da şahit tutun. Gerek kâtip, gerek şahit asla mağdur edilmesin. Bunu yapar, zarar verirseniz, doğru yoldan ayrılmış, Allah'a itaatin dışına çıkmış olursunuz. Allah'a itaatsizlikten sakının. Allah size en uygun tutumu öğretiyor. Çünkü Allah her şeyi hakkıyla bilir.[30]

Yazma emri, çoğunluk tarafından hakları koruyucu tavsiye olarak açıklanır; her satımın kuruluş şartının yazılılık olduğu sonucu çıkarılmaz. Kaşıkçı, alacağın inkârını ve unutulmasını önlemesi sebebiyle yazılılığı özellikle önemser. Yöreye, işlem türüne ve tutara göre belli büyüklükteki işlemlerin mutlaka yazılı yapılmasını faydalı bulur. Bu tavsiye ile belirli akitlerdeki hukukî şekil şartı ayrılmalıdır. Ayetin iki erkek veya belirtilen durumda bir erkek ve iki kadın şeklindeki şahitlik anlatımı, yalnız "iki şahit" kısaltmasına indirgenmeden tam mealde korunmuştur.

İradeyi Etkileyen Hâller

Hata Hile ve İkrah

Bir işlemin görünüşte kurulmuş olması, iradenin ve rızânın her durumda sağlam olduğunu göstermez. Buğday almak isterken arpa demek hata örneğidir. Kuru buğday gösterip ıslak buğday teslim ederek karşı tarafı yanıltmak hile örneğidir. **İkrah** (إِكْرَاهٌ) ise ciddi tehdit altında istenmeyen işleme zorlanmayı anlatır. Bu durumlarda işlem türü, bozukluğun niteliği ve ilgili mezhep görüşü birlikte araştırılır.

Kaşıkçı, hata, hile, ikrah, uyku, baygınlık, sarhoşluk, şaka ve öfkeyi birlikte saydıktan sonra Hanefîlerin bu işlemleri geçerli kabul edip etkiye maruz kalan tarafa fesih hakkı tanıdığını söyler. Aldatanın veya tehdit edenin kendi davranışına dayanarak bu hakkı kullanamayacağını vurgular. Diğer üç mezhebe ise bu işlemleri geçersiz sayan genel bir görüş nispet eder. Bu, onun toplu anlatımıdır; kaynaklardaki ayrıntıları karşılamadığı için aşağıdaki ayırım olmadan genel mezhep hükmü olarak kullanılamaz.

Editöryal Destek — Rızânın sakatlanması ile iradenin yokluğu

Uyku ve baygınlıkta geçerli irade açıklamasının bulunmaması, iradesi mevcut kişinin tehdit edilmesiyle aynı değildir. Hanefî yaklaşımında ikrahlı satımın fâsid sayılması ve tehdidin ardından rızâyla onanması tartışılır; bu hüküm uyuyanın her sözüne uygulanamaz. Hata, hile ve iradenin yokluğu da tek hukukî sonuç doğuran hâller değildir. İşlemin niteliği ile mezhebin bâtıl–fâsid ayrımı ayrıca incelenir.[31]

---

30 Suat Yıldırım, Kur'an-ı Kerim Meali, sağlanan nüsha, PDF s.86–87; 2/282. Meal aynen, açıklamalardan ayrı korunmuştur. Arapça tam ayet: Kaynağı aç

31 Hayreddin Karaman, "Akid"; H. Yunus Apaydın, "İrade"; Ali Bardakoğlu, "İkrah", TDV İslâm Ansiklopedisi. Kaynağı aç Kaynağı aç Kaynağı aç

Hâl	Öne çıkan sorun	Sonucu değerlendirirken
Hata	Beyan veya tasavvurda yanılma	Konusu ve hukukî etkisi belirlenir.
Hile	Yanıltma yoluyla rızânın oluşturulması	Aldatılan tarafın korunması ve hakları incelenir.
İkrah	Tehditle rızânın baskı altına alınması	Tehdidin niteliği ve işlem türü araştırılır.
Uyku ve baygınlık	Geçerli irade açıklamasının yokluğu	Yalnız sonradan susmayla işlem kurulduğu varsayılmaz.
Sarhoşluk	İdrak kaybı ve sebebi	İrade dışı durumla iradi haram tüketim ayrılır.
Hezl ve öfke	Ciddiyet veya idrak ve iradenin durumu	İşleme ve durumun derecesine göre hüküm aranır.

Sarhoşluk Şaka ve Öfke

Kaşıkçı, ilaç veya bilinmeden alınan madde sebebiyle ortaya çıkan mubah yoldan sarhoşlukla, sarhoş edeceğini bilerek haram madde kullanmayı ayırır. İlkinde işlemi geçersiz sayar; ikincisinde Hanefîlerin hukukî sonuçları kişiye yüklediğini belirtir. Bu yönelim, kişinin kendi davranışını sorumluluktan kaçış yolu yapmasını önleme düşüncesiyle ilişkilidir. Bununla birlikte bütün tasarrufları aynı sonuca bağlamak doğru değildir.

Editöryal Destek — Sarhoşluk hakkındaki mezhep genellemesi

Sarhoşun sözlü işlemlerinde mezhep içi ve mezhepler arası farklılıklar vardır. Kaşıkçı'nın diğer üç mezhebe yaptığı toplu geçersizlik nispeti ortak hüküm değildir. Sarhoşluğun sebebi, idrak kaybının derecesi ve tasarruf türü belirtilmelidir. Mubah yoldan sarhoşlukla bilerek haram yoldan sarhoşluk, bazı sonuçlar bakımından farklı ele alınır.[32]

Hezl (هَزْلٌ), hukukî sonucu gerçekten istemeden şaka veya göstermelik beyan kullanma meselesidir.

Satımda tarafların önceden anlaşıp göstermelik işlem yapmasıyla karşı tarafın bilmediği tek yanlı "şakaydı" iddiası aynı değerlendirilmeyebilir. "Şaka olan her satım geçerlidir" veya "Şaka olan her söz sonuçsuzdur" genellemesi kurulmaz. Nikâh ve boşama gibi başka işlemlere ilişkin hükümler de satıma doğrudan taşınmaz.[33]

---

32 İbrahim Kâfi Dönmez, "Sarhoşluk", TDV İslâm Ansiklopedisi; ilgili kavram ve mezhep ayrımı. Kaynağı aç

33 H. Yunus Apaydın, "Hezl", TDV İslâm Ansiklopedisi; ilgili kavram ve mezhep ayrımı. Kaynağı aç

Öfke de tek dereceli değildir. İdrak ve irade devam ederken duyulan kızgınlıkla, bunları ortadan kaldıran hâl ayrı araştırılır. İrade üzerinde sayılan bir etkinin bulunması, bütün işlemler için otomatik geçerlilik veya geçersizlik kuralı üretmez. Ticarette sağlam değerlendirme, durumun adından sonra hukukî etkisini de belirlemeyi gerektirir.

Çalışma Yöntemi ve Başvuru

Sonraki Konulara Hazırlık

Krediyle ev alma, iki yıl sonra aynı tutarla veya enflasyona göre geri ödeme, alacaklının değer kaybı, borçlunun helallik istemesi, taksitli satış ve henüz dalındaki ürünün satımı ayrı inceleme gerektirir. Buradaki genel akit çerçevesi bu soruların her birini tek başına sonuçlandırmaz. Enflasyondan doğan kaybın nasıl değerlendirileceği, fakihler arasında da tartışılan bir konudur. Önce satım, karz, bedel, vade ve garar ayrımı kurulmalı; sonra somut sözleşme kendi şartlarıyla incelenmelidir.

Sistematik öğrenme, sonucu gerekçesinden ayırmadan takip etmektir. Bir işlemde sorun görülünce yalnız "yasak" demek yerine hangi unsurun veya şartın eksik olduğu açıklanabilmelidir. Bu ortak dil, farklı vakaları karşılaştırmayı ve doğru soruyu sormayı kolaylaştırır.

Akademik Kaynaklar Eserler ve Tavsiyeler

- Osman Kaşıkçı, TDV İslâm Ansiklopedisi, "Şart", fürû-i fıkıh bölümü. Kaşıkçı, şarta bağlı işlemleri yüksek lisans çalışmasının konusu olarak belirtir. Maddenin usul bölümünün yazarı Mehmet Boynukalın'dır.[34,35]
- **Mecelle ve genel kaideler:** Özellikle darlık, kolaylık ve zaruret arasındaki ilişkiyi kaidelerin sınırlarıyla birlikte öğrenme; kısa kaideyi bütün olayların hazır cevabı saymama.
- **Akit teorisiyle çalışma:** Tek tek cevapları ezberlemek yerine taraf, irade beyanı, konu, bedel ve meşruiyet sınırlarını aynı olay üzerinde belirleme.
- Karz, enflasyon ve taksitli satış sorularını ayrı işlem türleri olarak inceleme; genel giriş örneklerinden kesin ve kapsamı belirsiz fetva çıkarmama.

Kaynakça

Osman Kaşıkçı, İslam Ticaret Hukuku, 3. hafta sözlü anlatımı. Anlam, örnekler, görüş aidiyeti ve ihtiyat derecesi korunarak kitap anlatımına uyarlanmıştır.

Suat Yıldırım, Kur'an-ı Kerim Meali, sağlanan nüsha; Mâide5/1, İsrâ17/34, Bakara2/275, Nisâ4/6, Bakara2/282.

Kral Suud Üniversitesi Kur'an metni; kullanılan tam Arapça ayetler. Kaynağı aç

Tam Arapça rivayet Buhârî39. Kaynağı aç

Tam Arapça rivayet Tirmizî1231. Kaynağı aç

---

34 Osman Kaşıkçı, "Şart, fürû-i fıkıh bölümü", TDV İslâm Ansiklopedisi; ilgili kavram ve mezhep ayrımı. Kaynağı aç

35 Osman Kaşıkçı, İslam Ticaret Hukuku, 3. hafta sözlü anlatımı. Anlam, örnekler, görüş aidiyeti ve ihtiyat derecesi korunarak kitap anlatımına uyarlanmıştır. Konunun daha önce hiç yazılmadığı ifadesi, Kaşıkçı'nın araştırmaya başlangıç hatırasıdır; bağımsız doğrulanmış bibliyografik ilk olarak sunulmamıştır.

Tam Arapça rivayet Müslim1513. Kaynağı aç

Tam Arapça rivayet Buhârî2916. Kaynağı aç

Ahmed Naim, Sahîh-i Buhârî Muhtasarı Tecrîd-i Sarîh Tercümesi ve Şerhi, Diyanet İşleri Başkanlığı, II, s. 54, hadis37; incelenen nüsha PDF 55.

Sünen-i Tirmizî Türkçe dijital nüsha, Büyû18, hadis1231. Kaynağı aç

Ahmed Davudoğlu, Sahîh-i Müslim Tercüme ve Şerhi, Büyû4, hadis1513. Kaynağı aç

Ömer Aktaş, "Siyer ve İslâm Tarihi Bağlamında Hz. Peygamber'in Vefatı Esnasında Zırhının Bir Yahudi'de Rehin Olduğuyla İlgili Rivayetlerin Değerlendirilmesi", bilimname47(2022/1), 105–143, s. 115, dipnot50; DOI10.28949/bilimname.1054320. Burada yalnız yayımlanmış Türkçe hadis cümlesi alınmıştır; makalenin bütün tarihsel değerlendirmesi benimsenmiş değildir. Kaynağı aç

Mecelle, genel kaideler, maddeler17, 18, 21, 22.

Osman Kaşıkçı, "Şart, fürû-i fıkıh", TDV İslâm Ansiklopedisi. Kaynağı aç

Eyyüp Said Kaya, "Telfîk", TDV İslâm Ansiklopedisi. Kaynağı aç

Şükrü Özen, "Meşakkat", TDV İslâm Ansiklopedisi. Kaynağı aç

Halit Çalış, "Zaruret", TDV İslâm Ansiklopedisi. Kaynağı aç

İbrahim Kâfi Dönmez, "Garar", TDV İslâm Ansiklopedisi. Kaynağı aç

Ali Bardakoğlu, "Ehliyet", TDV İslâm Ansiklopedisi. Kaynağı aç

Saffet Köse, "Rüşd", TDV İslâm Ansiklopedisi. Kaynağı aç

Hayreddin Karaman, "Akid", TDV İslâm Ansiklopedisi. Kaynağı aç

H. Yunus Apaydın, "İrade", TDV İslâm Ansiklopedisi. Kaynağı aç

Ali Bardakoğlu, "İkrah", TDV İslâm Ansiklopedisi. Kaynağı aç

İbrahim Kâfi Dönmez, "Sarhoşluk", TDV İslâm Ansiklopedisi. Kaynağı aç

H. Yunus Apaydın, "Hezl", TDV İslâm Ansiklopedisi. Kaynağı aç

Din İşleri Yüksek Kurulu, "Kripto paraların kullanımının dini hükmü nedir?", 4 Aralık 2017. Kaynağı aç